

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 02/04/2025
EXAME PRÉVIO DE EDITAL
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC 000514.989.25-0.

Representante: Maurício Wakukawa Júnior.

Representada: Prefeitura Municipal de São Vicente.

Responsáveis: Marta Florindo – Coordenadora do Departamento de Compras e Licitações / Subscritora do edital; Kayo Felype Nachtajler Amado - Prefeito.

Assunto: Representação contra o edital do Pregão eletrônico nº 138/2024, processo administrativo nº 10529/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de São Vicente objetivando o Registro de Preços para aquisição de vestuário para diversas Secretarias do município de São Vicente, conforme Termo de Referência.

Valor estimado: R\$ 86.103.595,00 (oitenta e seis milhões, cento e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

Procurador do Ministério Público de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados habilitados no e-tcesp: Maurício Wakukawa Júnior (OAB/SP 183.918); Isabella Cardoso Adegas (OAB/SP 175.542); Duilio Rosano Junior (OAB/SP 272.858).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. UNIFORMES E ITENS DE VESTUÁRIO. PARECER JURÍDICO. DESATENDIMENTO AO INCISO II DO §1º DO ARTIGO 53 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. RECOMENDAÇÕES DE AJUSTAMENTO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA EVENTUALIDADE DO FORNECIMENTO E IMPREVISIBILIDADE DA DEMANDA. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. AGLUTINAÇÃO DE ITENS SEM SIMILARIDADE. DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO COMPETENTE. ILEGAL. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 69, II DA LEI 14.133/21. EXIGÊNCIA DE LAUDOS DE PRODUTOS QUE POSSUEM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA PELO INMETRO. DESARRAZOADA. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA.

1. O parecer jurídico elaborado sem o preenchimento dos requisitos formais e materiais do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21 expõe deficiência da fase preparatória do procedimento licitatório e fragilidade das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade no âmbito da segunda linha de defesa.

2. Uma vez ausentes os pressupostos da eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda, não se admite a

compra de itens de vestuário e uniformes escolares através do procedimento auxiliar do sistema de registro de preços;

3. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.

4. A aglutinação de itens de confecção manufaturados com outros fabricados em maquinário de linha de produção no objeto ou em um mesmo lote fere o princípio do parcelamento previsto no artigo 40, inciso V, alínea "b" da Lei 14.133/21, quando não demonstrada a configuração de nenhuma das hipóteses excludentes do fracionamento previstas no §3º do artigo 40 do referido diploma legal.

5. A exigência de Certidão negativa de recuperação judicial e de Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente, no caso de certidões positivas, excedem as previsões do artigo 69, inciso II da Lei 14.133/21 e, portanto, são desprovidas de amparo legal.

6. É desarrazoada a exigência de laudos de produtos que possuem certificação compulsória de conformidade emitida pelo INMETRO.

REFERENDO E MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **MAURÍCIO WAKUKAWA JÚNIOR**, protocolizada em **10/01/2025**, em face do edital do Pregão eletrônico nº 138/2024, processo administrativo nº 10529/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** objetivando o Registro de Preços para aquisição de vestuário para diversas Secretarias do município de São Vicente, conforme Termo de Referência.

1.2. O Representante apontou as seguintes insurgências contra o ato convocatório:

1.2.1. Ausência de justificativas para a utilização do sistema de registro de preços no texto do edital;

1.2.2. Aglutinação de produto manufaturado (camiseta) com produto fabricado em maquinário de linha de produção (calça profissional em brim) no lote 1;

1.2.3. Exigência de Certidão Negativa de Recuperação Judicial, em contrariedade com a lei no Item 10.1.3.3;

1.2.4. Exigência de Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% do valor estimado da “contratação” e não do valor estimado do lote que a empresa participar;

1.2.5. Exigência excessiva de laudos;

1.2.6. Exigência de Atestado de Capacidade Técnica comprovando 50% de cada item do objeto, em desacordo com o artigo 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21 – item 10.1 do Termo de Referência;

1.2.7. Ausência de demonstração da inviabilidade da adjudicação por item e a vantagem técnica e econômica para a adjudicação por lote, bem como da indicação do critério de aceitabilidade dos preços unitários máximos.

1.3. Nestes termos, requereu o Representante que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. As críticas do Representante que incidiram sobre:) a exigência de atestados de capacidade técnica em licitação destinada ao fornecimento de bens, ii) requisição de Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial iii) adoção do sistema de registro de preços para o fornecimento de bens que exigem personalização e que são passíveis de prévia mensuração da demanda; e iv) ausência de demonstração da inviabilidade da adjudicação por item e da vantagem técnica e econômica para a adjudicação por lote,

evidenciaram presença de indícios de desatenção ao preceito do artigo 9º, inciso I, alíneas “a” e “c”; artigo 11, incisos I e II; artigo 40, incisos II e V, alínea “a” e §2º, incisos I e III, além de extrapolação ao que permitem os artigos 67 e 69, inciso II, todos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Com relação à exigência de atestados de capacidade técnica, destaquei a necessidade de a Municipalidade demonstrar a existência de fundamento legal apto a justificar a exigência em destaque, pois o artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21 que, em seu *caput*, prevê que “**a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a ...**” nada dispõe sobre a possibilidade de exigência de atestados de desempenho anterior nos editais de licitação para fornecimento de bens.

Neste panorama, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 15/01/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**, apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

1.5. Notificada, a Municipalidade colacionou aos autos **na data de 28/01/2025** (evento 26) a documentação requisitada por este Relator, em atendimento ao artigo 171, §2º da Lei federal nº 14.133/21.

1.6. A **Unidade Jurídica da Assessoria Técnico-Jurídica**, com endosso da respectiva **Chefia de ATJ**, manifestou-se no sentido da **procedência** da Representação. (evento 34).

1.7. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 39) emitiu parecer no sentido da **procedência** da representação, na mesma linha de entendimento da **Assessoria Técnico-Jurídica**, propondo a **anulação** do procedimento licitatório, por uso indevido do sistema de registro de preços.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO
EXAME PRÉVIO DE EDITAL

SESSÃO: 26/03/2025
TC-000514/989/25-0

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **MAURÍCIO WAKUKAWA JÚNIOR**, protocolizada em **10/01/2025**, em face do edital do Pregão eletrônico nº 138/2024, processo administrativo nº 10529/2024, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** objetivando o Registro de Preços para aquisição de vestuário para diversas Secretarias do município de São Vicente, conforme Termo de Referência.

2.2. PRELIMINARMENTE, submeto a **REFERENDO** deste E. Plenário as medidas preliminares adotadas quanto ao deferimento da medida cautelar de suspensão do procedimento licitatório e recebimento da matéria para processamento na forma do artigo 219-A do Regimento Interno desta Corte.

Ainda em **PRELIMINAR**, registro que a Municipalidade colacionou aos autos **na data de 28/01/2025** (evento 26) a documentação requisitada por este Relator, em atendimento ao artigo 171, §2º da Lei federal nº 14.133/21.

Forçoso reconhecer que se passaram mais de 25 (vinte e cinco) dias úteis contados da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21.

Todavia, aciono nesta oportunidade o disposto na parte final do §1º do artigo 171 da Lei Federal nº 14133/21¹ e do artigo 219-C do Regimento

¹ Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:

[...]

§ 1º Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o tribunal de contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no

Interno desta Corte² para, na condição de Relator do feito, considerar **prorrogado do prazo para que seja proferido o julgamento de mérito das irregularidades que deram causa à suspensão cautelar do procedimento licitatório, por mais 25 (vinte e cinco) dias úteis, na forma autorizada pela lei.**

E passo à análise das questões impugnadas para os fins e efeitos do §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.143/21³.

2.3. Começo por um aspecto que considero fundamental em relação à fase preparatória do certame e aos instrumentos de controle das contratações, de acordo com a disciplina da Lei Federal nº 14.133/21.

Ao deferir a medida cautelar de suspensão do procedimento impugnado, requisitei que fossem trazidos aos autos as manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo **órgão de assessoramento jurídico da Administração**, no exercício do **controle prévio de legalidade da contratação**, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, visando a demonstração da efetiva atuação da segunda linha de defesa do controle das contratações quanto ao **exame específico das cláusulas editalícias e condições de contratação impugnadas na Representação e dos demais aspectos questionados de ofício por este Relator.**

prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2º deste artigo, **prorrogável por igual período uma única vez**, e definirá objetivamente:

² **Art. 219-C.** O órgão da administração remeterá, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento do ofício mencionado no artigo anterior, as peças que lhe forem solicitadas, acompanhadas das informações e justificativas cabíveis, relatando as medidas adotadas e a eventual apuração de responsabilidade, sendo que **a decisão de mérito será proferida no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data do recebimento das informações, prorrogável por igual período uma única vez.** (NR)

³ Art. 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte:
[...]

§ 3º A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o § 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis, para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua anulação.

O documento colacionado no evento 26, datado de 16 de dezembro de 2024, contém sintético exame de regularidade das minutas do edital e da ata de registro de preços com a Lei nº 14.133/21, propondo o saneamento de pendências alusivas à falta de edição do Plano Anual de Compras e de divulgação do *“ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato”*.

No entanto, não identifiquei no referido parecer **avaliação específica**, entre outros pontos, de aspectos fundamentais como a adequação do sistema de registro de preços e dos requisitos qualificação técnica e econômico-financeira das proponentes, o que evidenciou uma possível desatenção ao que impõe o inciso II do §1º do artigo 53 da Lei 14.133/21⁴, conclusão à qual igualmente chegou a Douta Procuradoria de Contas:

“Além disso, não há como deixar de notar o caráter meramente protocolar do controle prévio de legalidade realizado pelo órgão de assessoramento jurídico municipal (evento 26.4), denotando não ter havido a efetiva “apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação”, em descompasso com o art. 53, §1º, II, da Lei 14.133/21⁵ e a jurisprudência deste Tribunal⁶. Por oportuno,

⁴ Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

[...]

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

⁵ Lei 14.133/21, art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá: II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

cabe à Administração Municipal assegurar que a análise realizada pelos responsáveis pelos pareceres jurídicos proferidos em licitações examine, com diligência e aprofundamento, todos os documentos que compõem o processo de contratação, evitando-se a emissão de pareceres genéricos, proforma ou sintéticos.”

O parecer jurídico elaborado sem o preenchimento de todos os seus requisitos legais, neste caso, sem a detalhada *“apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação”*, expõe deficiência da fase preparatória do certame e possível fragilidade do controle preventivo de legalidade, de incumbência da segunda linha de defesa, tal como estruturada no artigo 169 da Lei 14.133/21⁷.

⁶ “EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE BENS. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A EMPRESAS SITUADAS A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DO MUNICÍPIO. RESTRITIVA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 9º, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B” E ARTIGO 11, INCISO II DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021. DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA COMPETITIVIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO COMPETENTE. IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 69 DA LEI 14.133/21. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS NO PARECER JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 53, §1º, INCISO II DA LEI 14.133/21. FRAGILIDADE DO CONTROLE PRÉVENTIVO DE LEGALIDADE DE INCUMBÊNCIA DA SEGUNDA LINHA DE DEFESA. FASE PREPARATÓRIA DEFICIENTE. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA COM RECOMENDAÇÃO. [...] 3. O parecer jurídico elaborado sem o preenchimento dos requisitos formais e materiais do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21 expõe deficiência da fase preparatória do procedimento licitatório e fragilidade das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade no âmbito da segunda linha de defesa.” (TCE/SP. Tribunal Pleno. TC-019245.989.24-9, Rel. Cons. Dimas Ramalho, sessão de 23/10/2024).

⁷ Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III - terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

§ 1º Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o **caput** deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a Administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas.

Nesta fase de assimilação das novas regras gerais de licitação, considero prudente apresentarmos um panorama comparativo sobre as mudanças verificadas com o advento da Lei 14.133/21 em relação ao papel fundamental do órgão de assessoramento jurídico da Administração no âmbito da fase preparatória do certame e das práticas contínuas e permanentes de controle preventivo de legalidade.

A revogada Lei 8.666/93 dispunha:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

[...]

VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;

[...]

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

A Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 assim disciplina a atuação da assessoria jurídica da Administração:

§ 2º Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](#), e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo.

§ 3º Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos I, II e III do **caput** deste artigo observarão o seguinte:

I - quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis;

II - quando constatarem irregularidade que configure dano à Administração, sem prejuízo das medidas previstas no inciso I deste § 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no [art. 54](#).

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

A nova lei de licitações e contratos, especialmente no inciso II do §1º deste artigo 53, inovou ao detalhar mais a forma e conteúdo do parecer jurídico, passando a impor o uso de *“linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica”*.

Importante destacar que o artigo 169, inciso II, da Lei 14.133/21, ao posicionar o órgão de assessoramento jurídico da Administração na **segunda linha de defesa do controle das contratações**, atribuiu ao parecer jurídico uma inovadora **função fiscalizatória** com o objetivo de promover um controle preventivo de legalidade e regularidade da atuação administrativa. Faz parte desta atribuição a identificação de possíveis violações efetivas ou potenciais ao ordenamento jurídico e a propositura de medidas saneadoras ou de invalidação dos atos praticados visando a rigorosa observância da lei.

Registro que todas as linhas de defesa do controle de contratações estão subordinadas à observância dos critérios de **oportunidade, materialidade, relevância e risco** e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, nos exatos termos do artigo 170 da Lei Federal nº 14.133/21.

É nesta conjuntura que, respeitada a autonomia, tecnicidade e liberdade profissional do subscritor do parecer jurídico, compartilho o entendimento do Ministério Público de Contas no sentido de que houve na fase preparatória do certame **atendimento insuficiente ao comando do inciso II do §1º do artigo 53 da Lei 14.133/21**, notadamente em função da ausência de específica avaliação de cláusulas essenciais do ato convocatório.

Pelo exposto, proponho **RECOMENDAÇÃO** para que a Municipalidade aprimore a observância à legislação vigente quanto à estruturação e funcionamento da primeira e segunda linhas de defesa do controle de contratações, especialmente em relação ao controle prévio de legalidade a cargo do órgão de assessoramento jurídico da Administração, disciplinado nos artigos 53 e 169 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

2.4. As justificativas da Municipalidade não lograram demonstrar a adequação do sistema de registro de preços para a compra de uniformes e vestuários para os servidores municipais (Secretaria de Desenvolvimento

Social e Secretaria de Serviços Públicos) e para os alunos da rede municipal de ensino (Secretaria da Educação).

Este E. Tribunal não acolhe, em situações semelhantes, as conhecidas alegações de que existe imprevisibilidade em relação ao quantitativo do objeto e de que as aquisições por ata de registro de preços são facultativas e melhor se amoldam às disponibilidades orçamentárias.

A indefinição de quantitativos e a necessidade de contratações frequentes ou entregas parceladas, características típicas do sistema de registro de preços, não se compatibilizam com as práticas e necessidades que envolvem a compra de itens de vestuário como os que a Municipalidade pretende adquirir.

A quantidade de servidores municipais e de alunos matriculados nas escolas do Município é conhecida pela Administração e os uniformes escolares serão certamente demandados de uma só vez, não se coadunando com o procedimento de registro de preços.

Oportuna a transcrição do seguinte trecho d parecer do D. Ministério Público de Contas, contido no evento 39:

Diferentemente do alegado, o Termo de Referência informa que a contratação de vestuário para servidores municipais tem por objetivo suprir “atividades de rotina diária” e o “atendimento de demandas previsíveis”. O referido artefato de planejamento ainda anuncia que o registro se justifica na quantidade de “alunos matriculados na Rede municipal atualmente, considerando as oscilações que esse número pode trazer”.

Sobre esse último aspecto, não custa lembrar que, segundo o art. 208, § 3º, da Constituição Federal, “compete ao Poder Público recensear os educandos [...], fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais e responsáveis, pela frequência à escola”. Ou seja, por imposição constitucional, deve-se deter, permanentemente, informações atualizadas sobre o alunado. Daí decorre a absoluta necessidade de se estimar

previamente o quantitativo de aquisição, de tal modo que os itens escolares sejam distribuídos em oportunidades demarcadas no calendário escolar. Porém, havendo oscilações na demanda, em decorrência da transferência ou evasão escolar, por exemplo, nada impede que o quantitativo inicialmente previsto seja ampliado ou reduzido, na simples forma do art. 124 e seguintes da NLLC.

Vale destacar o entendimento do MPC acerca do tema: “Nas licitações destinadas à contratação anual de uniforme e material escolar, não se admite utilização do sistema de registro de preços.” (OI-MPC/SP nº 01.36).

Outro ponto a ser considerado é que a certeza de aquisição tende a atrair maior número de interessados, proporcionando aumento da competitividade e redução do valor das propostas. Já a voluntariedade na contratação do objeto, aspecto inerente ao registro de preços, desestimula a participação na disputa e, não raro, ocasiona a apresentação de preços incompatíveis com a extensão do compromisso assumido e com o prazo de validade da ata, por conta da possibilidade de venda em quantitativo abaixo do esperado ou da dúvida a respeito do momento em que será exigido o objeto ou de que forma, prejudicando eventuais ganhos em escala.

Os materiais pretendidos mostram-se como passíveis de quantificação e entrega em período certo ou previsível, não restando demonstrada a ocorrência dos pressupostos legais do sistema de registro de preços, a saber, eventualidade do fornecimento e a imprevisibilidade da demanda.

E, para eventuais oscilações nesses quantitativos, a lei reserva, dentro de limites, a possibilidade de supressões ou acréscimos nos fornecimentos, na forma do artigo 125 da Lei 14.133/21.

A utilização do sistema tradicional de licitação resultará no aumento da competitividade, bem como, por consequência, da vantajosidade, considerando a redução dos valores ofertados derivados da compra em escala e não do registro de compra em ata.

Uma das consequências do registro de preços é o incremento dos preços oferecidos, justamente em razão das incertezas envolvendo a prestação, resultando em uma contratação mais onerosa do que o necessário para a Administração”, vulnerando o atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e vantajosidade.

No presente caso, a incompatibilidade do sistema de registro de preços se acentua com a presença, entre os itens licitados, de peças de confecção que demandam personalização e, portanto, uma mobilização do futuro fornecedor que não se compatibiliza com a ausência de obrigatoriedade da Administração em adquirir os produtos com preços registrados em ata, nos termos do artigo 83 da Lei Federal nº 14.133/21.

Neste sentido:

TC 022080.989.23-9 – Tribunal Pleno – Sessão de 20/03/2024:

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES. REGISTRO DE PREÇOS. INCOMPATÍVEL. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA EVENTUALIDADE DO FORNECIMENTO E IMPREVISIBILIDADE DA DEMANDA. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 71, INCISO III DA LEI 14.133/2021. DESCRIÇÕES EXCESSIVAS. REQUISIÇÃO DE LAUDOS DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT PARA PRODUTOS CERTIFICADOS OBRIGATORIAMENTE PELO INMETRO. RESTRITIVIDADE. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Uma vez ausentes os pressupostos da eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda, não se admite a compra de mochilas escolares sob o sistema de registro de preços;

2. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.

[...]

TC 012227.989.24-1 – Tribunal Pleno – Sessão de 03/07/2024:

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. MATERIAL DIDÁTICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. FALHAS VERIFICADAS. CORREÇÕES DETERMINADAS. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. FALTA DE INFORMAÇÕES COMPROVANDO QUE A SOLUÇÃO ADOTADA É A MELHOR PARA O ALCANCE DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO E DE ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS QUE EMBASAM A ESCOLHA DA SOLUÇÃO ADOTADA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 18, §1º, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21. REGISTRO DE PREÇOS. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DA EVENTUALIDADE DO FORNECIMENTO E IMPREVISIBILIDADE DA DEMANDA. VÍCIO DE ORIGEM. ANULAÇÃO DO CERTAME. ARTIGO 71, INCISO III DA LEI 14.133/2021. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Uma vez ausentes os pressupostos da eventualidade do fornecimento e imprevisibilidade da demanda, não se admite a compra de materiais didáticos sob o sistema de registro de preços;
2. A inaplicabilidade do sistema de registro de preços para o objeto configura vício de origem que inviabiliza a continuidade da licitação na formatação pretendida, impondo que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.
3. Na formulação de especificações do objeto, a Administração deve se limitar a descrever os produtos e materiais com as qualidades mínimas necessárias para bem identificá-los, de forma a facilitar sua busca no mercado, evitando minúcias exclusivas, não padronizadas ou que não sejam comprovadamente essenciais à finalidade de sua utilização.
4. Nos termos do artigo 18, §1º, inciso V da Lei Federal nº 14133/21. O Estudo Técnico Preliminar deve contemplar levantamento das soluções existentes no mercado e a avaliação das alternativas que embasam a escolha da solução adotada como a que melhor atende o objetivo da contratação.
5. A ausência de Estudo Técnico Preliminar completo e nos termos do 18, §1º da Lei Federal nº 14133/21 fragiliza a descrição suficiente da necessidade de contratação, requisito fundamental do planejamento que caracteriza a fase preparatória da licitação, configurando vício de origem que impõe que se determine a anulação do certame na forma do artigo 71, inciso III da Lei 14.133/2021.

Portanto, a adoção irregular do sistema de registro de preços configura vício de origem que determina a necessidade de anulação do certame e do edital respectivo, na forma do artigo 71, inciso III da Lei nº14.133/2021, com vistas a permitir o retorno à fase preparatória e a reestruturação da estratégia de compra no sistema convencional.

2.5. As críticas lançadas contra a aglutinação de itens de confecção manufaturados com outros fabricados em maquinário de linha de produção no lote 1 são procedentes, principalmente porque a indisponibilidade dos estudos, levantamentos e relatórios técnicos produzidos ao longo do planejamento da contratação não permite corroborar a viabilidade técnica e vantajosidade econômica da escolha administrativa.

De acordo com a avaliação da Assessoria Técnico-Jurídica, o exame das especificidades constantes no item 4 do Termo de Referência não autoriza a junção no mesmo lote dos itens: *I) camiseta manga curta; II) calça profissional em tecido brim; e III) camisa manga longa confeccionada em tecido brim.*

Uma vez descabido o acolhimento de justificativas apoiadas apenas e tão somente na discricionariedade da Administração, a aglutinação verificada expõe possível desatenção ao **princípio do parcelamento** previsto no artigo 40, inciso V, alínea “b” da Lei 14.133/21⁸ e as razões da defesa não demonstram a configuração de nenhuma das hipóteses excludentes do fracionamento previstas no §3º do artigo 40 da Lei 14.133/21⁹.

⁸ Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

V - atendimento aos princípios:

[...]

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

⁹ Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

[...]

§ 3º O parcelamento não será adotado quando:

I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Ao concentrar os itens *I) camiseta manga curta; II) calça profissional em tecido brim; e III) camisa manga longa confeccionada em tecido brim* em um mesmo lote, a Administração aparentemente criou dificuldade à ampla participação, prejudicando as condições para a obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público, violando a regra do inciso III do §2º do artigo 40 da Lei 14.133/21.

Nesta conformidade, necessário que a Municipalidade, ao retomar a fase preparatória do certame, reavalie a viabilidade de fracionamento e/ou reorganização do lote 1, visando o mais eficiente aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade, sem perder de vista a avaliação de eventuais benefícios decorrentes da economia de escala, tudo na forma dos §§2º e 3º do artigo 40 da Lei 14.133/21.

2.6. A instrução processual igualmente considera ter razão a Representante quanto à queixa alusiva à ausência de demonstração da inviabilidade da adjudicação por item e da vantagem técnica e econômica para a adjudicação por lote, bem como da indicação do critério de aceitabilidade dos preços unitários máximos.

Ressalvo, por oportuno, que a insurgência em questão foi articulada tendo por base o disposto no artigo 82, §1º da Lei 14.133/21¹⁰, que disciplina a elaboração de editais de licitação para registro de preços, procedimento auxiliar que este voto considera inapropriado para a aquisição dos bens que integram o objeto do certame.

¹⁰ Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

[...]

§ 1º O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital.

De qualquer forma, o pronunciamento desfavorável à Administração pelos órgãos técnicos e pelo Ministério Público de Contas se apoiam principalmente na ausência da juntada do Estudo Técnico Preliminar e da documentação pertinente produzida na fase preparatória da licitação, fator que prejudicou a avaliação da conformidade do critério de adjudicação eleito e da compatibilidade dos preços orçados com os de mercado.

Deste modo, caberá à Representada, ao retornar à fase preparatória, desenvolver os estudos de exame da viabilidade da divisão do objeto em lotes, com atenção aos elementos integrantes do estudo técnico preliminar previstos especialmente nos incisos IV, VI e VIII do §1º do artigo 18 da Lei federal nº 14.133/21¹¹.

2.7. A exigência de Certidão negativa de recuperação judicial e de Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente no caso de certidões positivas excedem as previsões do artigo 69, inciso II¹² da Lei 14.133/21 e deverá ser excluída do edital, dada a falta de fundamento legal.

¹¹ Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

[...]

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

[...]

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

[...]

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

[...]

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

[...]

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

¹² Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada

Destaco que o caput do artigo 69 da Nova Lei de Licitações e Contratos dispõe que a avaliação da habilitação econômico-financeira “**será restrita à apresentação da seguinte documentação ...**” e algumas das requisições das cláusulas 10.1.3.3 e 10.1.3.3.1¹³ não estão contempladas no referido dispositivo legal.

Deverá a Municipalidade, portanto, limitar-se a exigir, como requisito de habilitação econômico-financeira, apenas e tão somente a documentação prevista no artigo 69 da Lei 14.133/21, a exemplo do decidido nos autos dos TCs 9860.989.24-3¹⁴ e 23613.989.23-5¹⁵, ambos de minha Relatoria, além do TC 14092.989.24-3¹⁶, de Relatoria do Eminentíssimo Conselheiro Sidney Beraldo.

2.8. Tratando-se de objeto fracionado em lotes, a queixa contra a exigência de Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% do valor estimado da “contratação”¹⁷ e não do valor estimado do lote que a empresa participar é procedente.

Embora não se possa afirmar que a cláusula impugnada seja “ilegal”, já que adota a literalidade do §4º do artigo 69 da Lei Federal nº

de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:
[...]

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

¹³ 10.1.3.3. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

10.1.3.3.1. Empresas em recuperação judicial deverão apresentar o plano de recuperação judicial já homologado pelo juízo competente, sem prejuízo do atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no Edital.

¹⁴ Tribunal Pleno – sessão de 12/06/2024 – Acórdão publicado no DOE de 21/06/2024

¹⁵ Tribunal Pleno – sessão de 06/03/2024 – Acórdão publicado no DOE de 15/03/2024

¹⁶ Tribunal Pleno – sessão de 14/08/2024 – Acórdão publicado no DOE de 17/08/2024

¹⁷ 10.1.3.4. Comprovação de possuir Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta na forma da lei, admitida a atualização para esta através de índices oficiais.

14.133/21¹⁸, a redação adotada pode, eventualmente, levar a conclusões como as defendidas pelo Representante, de que a comprovação do Capital Social ou Patrimônio Líquido teria de se dar em relação a totalidade da contratação e não apenas em relação ao lote licitado, como bem avaliou a Assessoria Técnico-Jurídica.

De todo modo, apesar de ser uma questão passível de ser facilmente dirimida pela via do pedido de esclarecimentos, na medida em que o certame licitatório foi suspenso em razão de outras questões com maior materialidade, convém determinar o aprimoramento da redação questionada a fim de se amoldar à configuração do objeto, que se encontra fracionado em lotes.

2.9. A instrução processual desenvolvida para análise da insurgência pouco específica do Representante referente aos possíveis excessos nas exigências de laudos apurou que algumas das requisições do edital devem ser revistas, na medida em que, apesar de amparadas pelo artigo 42, incisos I e III da Lei 14.133/21¹⁹, a Administração acabou impondo a apresentação de certificações de conformidade técnica para diversos itens com certificação compulsória pelo INMETRO, confrontando a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.

O ônus adicionado é desarrazoado e injustificado, pois os produtos que possuem certificação de conformidade com o INMETRO

¹⁸ § 4º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

¹⁹ Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios:

I - comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro;

[...]

III - certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.

necessariamente superaram testes químicos, mecânicos, toxicológicos e biológicos, dependendo do tipo de produto, evidenciando o atendimento aos requisitos das normas da ABNT.

Desta forma, a Administração deverá, consoante os termos do parecer da Assessoria Técnica especializada, dispensar a apresentação dos laudos dos itens que contam com certificação compulsória pelo INMETRO.

2.10. Por fim, com relação à exigência de atestados de fornecimentos anteriores como requisito de qualificação técnica, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade deste caso concreto, abordadas nas considerações apresentadas durante o debate iniciado na sessão ordinária de 26/03/2025, me associo às preocupações externadas pela eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes e afasto o questionamento a respeito do exame de legalidade da exigência, permitindo a manutenção do item 10.1 do Termo de Referência²⁰.

2.11. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando a existência de vício insanável que incide sobre a adoção irregular do sistema de registro de preços, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** da representação e, com fundamento na norma do §3º do artigo 171 da Lei 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 138/2024 e do edital respectivo.

20

10. DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E HABILITAÇÃO

10.1. Deverá ser apresentado ainda, atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem que a licitante executou, a contento, fornecimentos da natureza e vulto similares ao desta licitação, entendendo como similares aquelas que compreendam **NO MÍNIMO 50% (cinquenta por cento) DA EXECUÇÃO DE CADA ITEM.**

Caso venha a lançar nova licitação para a aquisição deste objeto, deverá a Municipalidade, além de se abster do uso da sistemática do registro de preços, promover as seguintes medidas saneadoras:

- 1) reavaliar a viabilidade de fracionamento e/ou reorganização do lote 1, visando o mais eficiente aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 40 da Lei 14.133/21;
- 2) desenvolver estudos de exame da viabilidade da divisão do objeto em lotes, com atenção aos elementos integrantes do estudo técnico preliminar previstos especialmente nos incisos IV, VI e VIII do §1º do artigo 18 da Lei federal nº 14.133/21;
- 3) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial e de Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente como requisito de habilitação econômico-financeira;
- 4) deixar claro no edital que a exigência de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo tem por base o valor estimado do item ou lote que a empresa proponente participar e não o valor total estimado da contratação;
- 5) dispensar a apresentação dos laudos dos itens que contam com certificação compulsória pelo INMETRO;

Proponho **RECOMENDAÇÃO** para que a Municipalidade aprimore a observância à legislação vigente quanto à estruturação e funcionamento da primeira e segunda linhas de defesa do controle de contratações, especialmente em relação ao controle prévio de legalidade a cargo do órgão de assessoramento jurídico da Administração, disciplinado nos artigos 53 e 169 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/21.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Valdenir Antonio Polizeli
Conselheiro Substituto Auditor